

1509926-57.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

...

Quanto ao crime associação para o tráfico de entorpecentes, as provas não são insuficientes para condenação. Para tanto, seria necessário estar demonstrado que a ré ALESSANDRA possuía, em conjunto com os outros dois indivíduos, cuja identificação sequer foi concluída, uma estrutura específica e voltada para a prática do tráfico de drogas. Neste aspecto "Exige-se elemento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509926-57.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509926-57.2022.8.26.0228 - Controle 529-22

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRA LOPES CAETANO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

ALESSANDRA LOPES CAETANO DA SILVA foi denunciada como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, porque no dia 27 de abril de 2022, por volta das 11h30min, na Avenida Inajar de Souza, nº 187, Freguesia do Ó, São Paulo/SP, possuía, mantinha em depósito, guardava e ocultava, para fins de tráfico, ou seja, para o consumo de terceiros pessoas, (i) 227 (duzentos e vinte e sete) invólucros de maconha, com peso líquido de 374,61g; (ii) 101 (cento e um) invólucros de cocaína, com peso líquido de 50,13g; e (iii) 278 (duzentos e setenta e oito) invólucros de crack, com peso líquido de 175,66g, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que, em período anterior e na data e local acima apontados, ALESSANDRA LOPES CAETANO DA SILVA, associou-se com pelo menos duas pessoas desconhecidas de vulgo "Gordo" e "Bolinha", a fim de cometer delito de tráfico de drogas de forma reiterada e habitual.

A ré foi regularmente notificada (fls. 83), ofereceu defesa prévia (fls. 86) e a denúncia foi recebida em 07/06/2022 (fls. 88).

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais civis Rogério e Júlio, e a testemunha de defesa Fabiola. Ao final, a ré foi interrogada.

Em alegações finais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade de drogas, reconhecimento do concurso formal de delitos, com afastamento do redutor pelo tráfico privilegiado e regime fechado para cumprimento da pena.

Pela Defesa foi requerido o reconhecimento da nulidade absoluta em razão da violação de domicílio, nos termos do artigo 564, IV do Código de Processo Penal, absolvição nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, e em caso de condenação, reconhecimento do tráfico privilegiado e regime aberto para cumprimento da pena.

É o breve relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, rejeito a nulidade arguida pela Defesa, vez que ambos os policiais militares confirmaram que a acusada autorizou o ingresso na residência, informação que não foi refutada pela ré em Juízo. Além disso, o estado de flagrância caracterizado pelo armazenamento dos entorpecentes é suficiente para que seja mitigada a suposta violação de domicílio, ainda mais quando confirmada a localização dos entorpecentes, o que ocorreu no caso em apreço.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. [...] III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência." (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). IV - In casu, havia uma denúncia anônima, em que foram averiguar e depararam com a paciente saindo do imóvel, com a qual, em revista pessoal realizada em via pública, foi encontrado porção de cocaína e a paciente indicou a casa como depósito de drogas, tendo os policiais ingressado na casa e localizado as drogas descritas nos autos do processo. Verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de relevante quantidade de drogas. [...]" (AgRg no HC 729214 / GO, Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 14/06/2022).

A ação é parcialmente procedente.

Em juízo, o policial Rogério declarou que foram até o primeiro endereço, onde encontraram quantidade de drogas, e foi indicado o endereço da ré ALESSANDRA, onde encontraram outra quantidade de drogas. Não houve invasão de domicílio. A quantidade de drogas era razoável e pela acusada foi dito que tinha a incumbência de transportar as drogas até o centro de São Paulo. Os traficantes tinham o vulgo de "Gordo" e "Bolinha". Receberam denúncia anônima presencial na delegacia, foi expedida ordem de serviço para averiguação dos fatos. Fizeram investigações antes da operação. Fizeram campanha em frente à Loja Joli. Não foi requerido mandado de busca e apreensão para a casa da acusada. A porta estava aberta, a ré deu autorização tácita, demonstrou nervosismo e confessou o delito. Os entorpecentes foram apontados pela acusada. Localizaram entorpecentes na casa de Bruna, cuja entrada foi franqueada pela mãe de Bruna.

O policial Júlio relatou que realizaram investigações e receberam denúncia anônima de que no local dos fatos eram armazenados e distribuídos entorpecentes para outros pontos de vendas, inclusive em Franco da Rocha. Foram até o endereço de Bruna e no

endereço de ALESSANDRA. Nos endereços Bruna e ALESSANDRA confessaram o armazenamento de drogas. Na casa de ALESSANDRA havia quantidade razoável de entorpecentes para distribuição. A denúncia anônima chegou por investigação, onde obtiveram informações dos endereços de Bruna e ALESSANDRA. A denúncia foi feita pessoalmente na Delegacia. O local era de difícil de acesso, foram algumas vezes. Fizeram fotos tiradas fora da comunidade, mas não captaram imagens de Bruna e ALESSANDRA. Não solicitaram mandado de busca e apreensão. ALESSANDRA confessou que guardava entorpecentes. Houve autorização para entrada no imóvel por Bruna e ALESSANDRA.

A testemunha Fabiola declarou que conhece a ré ALESSANDRA porque é vizinha de seu pai. A conhece desde que nasceu, trabalhou muitos anos na casa de seu pai. Viu que os policiais entraram na casa da ALESSANDRA e invadiram. A depoente estava na cozinha da casa de seu pai. Os policiais invadiram a casa, a depoente estava sentada na mesa de sua casa com uma amiga e marido. ALESSANDRA estava na casa dela dormindo. Viu os policiais arrombando a porta e a ré ALESSANDRA saindo algemada. Não viu os policiais saindo com as drogas. Não viu os policiais sendo autorizados a entrar na casa. Os policiais chutaram a porta, que estava fechada com um cadeado e corrente e os policiais arrombaram a porta. Não viu ou soube se os policiais apresentarem mandados para ingressar na casa de ALESSANDRA.

Ao ser interrogado, a ré ALESSANDRA afirmou que nunca foi presa ou processada. Trabalha como doméstica e mora com seu filho. Sobre os fatos, não conhece o "gordo" e "bolinha", conheceu um rapaz chamado Francisco, que pediu para que a depoente guardasse a quantidade de drogas no dia dos fatos, pelo valor de R\$ 70,00, que a depoente aceitou por necessidades financeiras. Sabia que se tratava de entorpecentes. O rapaz tinha o apelido de Betinho e pegaria os entorpecentes no outro dia. Mora em casa de aluguel e tem 10 filhos, mas somente o de 6 meses mora com a depoente.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque ambos os policiais foram coesos ao afirmarem que receberam denúncia anônima versando sobre armazenamento de drogas na residência da ré ALESSANDRA, e após realizaram campana em frente ao local, realizaram a abordagem da ré, que indicou o local onde estavam armazenados os entorpecentes, logrando êxito em localizar 227 (duzentos e vinte e sete) invólucros de maconha, 101 (cento e um) invólucros de cocaína e 278 (duzentos e setenta e oito) invólucros de crack no interior da residência da acusada.

Ressalto que os policiais não tinham inimizade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente. Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO.

PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.

REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 4. Segundo entendimento

reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 404514 / PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 12/03/2018).

Na mesma toada, a ré confessou a prática do delito, afirmando que um indivíduo chamado Francisco ofereceu R\$ 70,00 para que armazenasse as drogas em sua residência, o que foi aceito pela acusada por estar passando dificuldades financeiras, mesmo tendo ciência de que se tratava de entorpecentes.

Quanto ao crime associação para o tráfico de entorpecentes, as provas não são insuficientes para condenação. Para tanto, seria necessário estar demonstrado que a ré ALESSANDRA possuía, em conjunto com os outros dois indivíduos, cuja identificação sequer foi concluída, uma estrutura específica e voltada para a

prática do tráfico de drogas. Neste aspecto "Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os ajustes se reúnam com o propósito de manter uma meta comum." (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 334). No mesmo entendimento, há firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA PARA SUA CARACTERIZAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. Doutrina. Precedentes." (HC 166979 / SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15/08/2012).

Por fim, a materialidade da conduta surge dos documentos juntados aos autos, em especial ao auto de exibição e apreensão (fls. 11) e laudo pericial (130/132), em conjunto com a prova oral.

Portanto, está configurado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Na primeira fase, considerando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, o que corresponde a de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, considerando que a ré é primária e por não haver provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, mas considerando a quantidade de drogas apreendida, a pena é reduzida pela metade, o que equivale a 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Não há outras causas a apreciar quanto a essa pena, a qual se torna definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

De acordo com o artigo 33, § 2º, alínea, "c", do Código Penal, considerando que a ré é primária e confessou a prática do delito, o regime aberto é o que se aplica para cumprimento de pena.

Considerando que os motivos e as consequências do crime de tráfico de drogas não recomendam a substituição, pois representam danos não só ao usuário, mas também à sociedade, pois, inclusive fomenta o crime organizado, a medida se aplica nessa hipótese dos autos, ainda mais se tratando de expressiva quantidade de crack e cocaína, substâncias com alto poder de dependência ao usuário. Assim, a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída.

Como está solta por este processo e não surgiram novos elementos acerca da necessidade da custódia e diante da pena fixada, a ré poderá recorrer em liberdade. Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR a ré ALESSANDRA LOPES CAETANO DA SILVA a 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, por incorrer nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas e despesas judiciais, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Fica, contudo, suspenso o pagamento dessas verbas, porque concedo à ré os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente. Anote-se.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome da ré no rol dos culpados e expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

P.R.I.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA